

1500902-41.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ACUSADO. REJEIÇÃO. Os réus foram presos em flagrante e imediatamente reconhecidos pelas vítimas, ocorrendo o reconhecimento de praxe, em juízo, na sala de audiência, através do vidro existente para esta finalidade, de sorte que inexiste qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500902-41.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500902-41.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DIEGO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 06, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 12h34min, na Avenida Coronel José Soares Marcondes, em frente ao nº 262, centro, nesta cidade e Comarca de Comarca de Presidente Prudente, o denunciado, mediante grave ameaça contra Letícia Santos Carobina, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A20, vermelho, avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencentes à referida vítima, conforme boletins de ocorrência (fls. 05/07, 16/19 e 27/30) e autos de reconhecimento pessoal e avaliação (fls. 19/20). Segundo se apurou, o denunciado transitava pelo local dos fatos quando avistou Letícia Santos Carobina caminhando pela via pública e dela se aproximou, colocando a mão direita dentro da blusa, indicando estar armado, e anunciou o assalto

dizendo: "passa o celular senão eu atiro". Subjugada, a vítima entregou-lhe o aparelho de telefone celular supra descrito e o imputado se evadiu correndo. Policiais militares foram acionados e, com base nas características do autor do roubo repassadas pela vítima, identificaram e abordaram o denunciado, poucas horas após os fatos, na Rua Coronel Albino, nº 1.065, nesta urbe, e o conduziram à Delegacia de Polícia, onde a vítima o reconheceu (fl. 19). A res furtiva não foi recuperada.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 89/90, de 27 de outubro de 2021, tendo o réu após regular citação ofertada defesa preliminar (fls. 103/104), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 108) e o despacho de fls. 109/113, de 7 de dezembro de 2021, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas, que se deu com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 134/135), pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, requerendo o aumento de pena pelos maus antecedentes e da reincidência em crime patrimonial. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 134/135), bateu-se pela absolvição alegando, em resumo, ausência de provas quanto a autoria delitiva. Já quanto ao reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, não pode ser levado em consideração, já que não foi observado o rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal e amplamente reconhecido pelo STJ, e que o reconhecedor, possa reconhecer o agente, quando não estejam presentes outras pessoas de características semelhantes para que, de forma segura, reconhecer o autor do delito, dessa forma, deve ser o réu absolvido nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Também não foi localizada a res furtiva, e que deveria a Polícia se valer das operadoras para a localização do aparelho subtraído. Subsidiariamente, requer seja aplicada no mínimo legal, e quanto a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, requer o aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) em contrariedade ao requerido pelo Ministério Público, devendo ser aplicado o regime diverso do fechado, e reconhecido o período de prisão provisória para abatimento da pena e estabelecimento do regime inicial a ser cumprido.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

Todavia, para que fique registrado de início, a d. Defesa do réu, alega descumprimento das normas incutidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento do réu, tornando-o inválido.

Ocorre que, quando do reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia (fls. 19), apontando, sem qualquer exatidão ou dúvidas, acabou por reconhecer a pessoa de Diego Deocleciano, como aquela pessoa que teria acabado de lhe assaltar e logo após foi preso, portanto, o reconhecimento se deu logo após a subtração, não permitindo sequer que a vítima pudesse esquecer de sua fisionomia e de suas vestimentas, inclusive, pela peculiar camiseta que vestia no momento do roubo. O artigo 226, do Código de Processo Penal, não traz em si, uma regra engessada a ser seguida, pois há casos diferentes um do outro, e que cada um necessita de uma formalidade, um detalhe a ser observado, mas, em sua integralidade, como já entendeu o próprio S.T.J., é tido como uma mera recomendação legal, senão vejamos: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO EFETIVO INÍCIO DA ESCUTA. JUNTADA TARDIA DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. [...] 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, não se configurando nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso. 6. Recurso em habeas corpus improvido." (RHC 72.706/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016).

As formalidades do art. 226 do CPP são facultativas e podem ser dispensadas no caso de prisão em flagrante, com imediato reconhecimento do agente. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, isoladamente, não podem gerar condenação, porém se estiverem aliados à prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são aptos a colaborar para conjunto probatório coeso no embasamento da sentença condenatória.

Logicamente, há de se discutir, se não houvesse outra forma de apontar o autor do delito, o caso seria de inevitável absolvição do réu por falta de provas, entretanto, nesse sentido: "Reconhecimento fotográfico somente deve ser considerado como forma idônea de prova, quando acompanhada de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito" (HC nº 27.893, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 03/11/2003).

Para sedimentar a matéria, trago à colação a decisão em Apelação Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ACUSADO. REJEIÇÃO. Os réus foram presos em flagrante e imediatamente reconhecidos pelas vítimas, ocorrendo o reconhecimento de praxe, em juízo, na sala de audiência, através do vidro existente para esta finalidade, de sorte que inexiste qualquer irregularidade, até porque o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida. O réu Thiago negou a prática do delito e o réu Jéferson foi revel, mas ambos foram presos em flagrante e reconhecidos pelas vítimas, quando da prisão. Foi, também, localizado o revólver de brinquedo com o réu Thiago, o qual foi reconhecido em juízo. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. Ficou comprovado nas declarações dos ofendidos que o delito foi cometido em concurso de agentes, havendo divisão de tarefas a configurar a majorante do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Pena-base fixada no mínimo legal para ambos os réus. Na sequência, presente a agravante da reincidência para o réu THIAGO, sua pena foi elevada em seis meses. Acréscimo de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas. Penas definitivadas em cinco anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, para o réu JÉFERSON, e seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, para o réu THIAGO. Penas de multa reduzidas para o mínimo legal, de acordo com a mesma análise dos vetores do art.59 do CP, para os réus, mantido o valor unitário mínimo, diante da situação econômica de ambos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação-Crime, Nº 70046889952, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-05-2012).

Portanto, o reconhecimento do réu, feito pela própria vítima, na Delegacia de Polícia, sem sombra de dúvida, torna-se válido para a concretização de um édito condenatório contra o réu.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de Apelação Criminal:

"ROUBO. Subtração, mediante grave ameaça, de veículo automotor conduzido pela vítima na via pública. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Provas. Declarações da vítima. Reconhecimento pessoal na delegacia. Negativa do acusado. Alegação de que ingressou no veículo para fugir de desafetos com quem havia brigado. Depoimentos dos policiais militares que prenderam o réu logo após seu desembarque do automóvel. Suficiência à procedência da ação penal. Desclassificação, ex officio, para a figura tentada. Delito não consumado. Inocorrência da inversão da posse. SANÇÃO. Pena-base elevada de 1/6 por conta das

circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução de 1/3 por força do conatus. Concretização em 3 anos e 4 meses de reclusão, mais 8 dias-multa. Regime semiaberto mantido. Provimento parcial do apelo defensivo. (TJ-SP - APR: 15080792520198260228 SP 1508079-25.2019.8.26.0228, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 03/03/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)''

A materialidade do delito narrado na denúncia e imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos principalmente, principalmente pelo auto de reconhecimento pessoal de fls. 21, pelo auto de avaliação indireta do bem de fls. 20; bem como pela prova oral carreada para os autos.

Em juízo, a vítima Letícia Santos Carobina, declarou que havia saído da escola e caminhava pela Av. Cel Marcondes para sua casa, e chegando ao ponto de ônibus percebeu o réu lhe encarando, e embora desconfiou, ele se aproximou rapidamente e com a mão embaixo da camiseta, anunciou o assalto e disse para passar o celular senão ele atiraria e para passar o celular, e logo após ele correu em direção a uma rua ao lado. Não tinha visto e nem o conhecia antes dos fatos. Não recebeu mais o celular do volta, e logo depois, ligaram da Delegacia que tinha prendido o réu, e foi até lá o fez o reconhecimento do acusado, e o apontou com absoluta certeza como aquele que havia subtraído seu celular. No reconhecimento foi pessoalmente e havia somente o acusado.

A testemunha PM. Fernando Cancelieri de Alencar, sob o crivo do contraditório, declarou que receberam o comunicado do roubo pela vítima que relatou que o réu trajava uma camiseta de time azul e branca, listrada, short jeans, pardo, e de posse dessas características, pela rua Coronel Albino, localizamos pessoa com as mesmas características, e ao visualizar a viatura se aproximando, aparentou nervosismo, e dado voz de parada para abordagem, se evadiu mas foi contido metros adiante e conduzido a Delegacia. A vítima também foi conduzida a Delegacia que reconheceu sem sombra de dúvidas o réu. Indagado, o réu negou os fatos. O celular não foi localizado. Entre o horário noticiado do roubo e o encontro do réu se passaram aproximadamente 1:30 horas.

O réu Diego Doecleciano de Oliveira, em solo policial, permaneceu em silêncio. Já em Juízo, Diego Doecleciano declarou que cumpre pena por processos anteriores. Sobre os fatos disse que não são verdadeiros, que estava na casa de seu tio fazendo um serviço para ele e após terminado, subiu a Coronel Albino para sua casa, passando na padaria para comprar biscoito. Quando passou em frente a base da Polícia Militar foi lhe dado voz de prisão, pelo roubo de celular, mas disse que não tinha cometido nenhum roubo, que está de condicional, e se for prejudicado perderá o benefício. Que parou de cometer crimes. Não conhece a vítima. Disse ao policial que poderia lhe matar, mas não tinha roubado nenhum celular.

Assim, ao contrário do afirmado pela defesa em sede de alegações finais nos autos há prova suficiente e segura a demonstrar não só a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia, mas também a autoria deles pelo réu e de que inexistente qualquer causa que possa levar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. A res furtiva não foi localizada, todavia, incontestemente a materialidade delitiva e sua autoria, pois, é cristalino e uníssono nos depoimentos da vítima e da testemunha que afirmam ser o réu Diego o autor da subtração do aparelho, bem como a negativa do réu, já que preferiu o silêncio na Delegacia de Polícia à explicar e dar sua versão dos fatos, vindo somente em Juízo, alegar que estava trabalhando na casa do tio.

A alegação da defesa técnica do réu não pode ser acolhida da ausência de provas de ter sido o réu o autor do furto, porque não provada nos autos e porque a sua palavra não é crível, já que em Juízo, inovou e apresentou versão exculpatória, sem qualquer prova da sua alegação.

A vítima Letícia Carobina, nas duas oportunidades em que prestou declarações, confirmou os fatos com detalhes da aproximação do réu até a abordagem e a subtração do seu aparelho celular, e posteriormente reconhecendo-o na Delegacia de Polícia, sem qualquer sombra de dúvidas.

A palavra da vítima, indicando o réu como autor do fato, tem respaldo na jurisprudência, merecendo toda credibilidade, mormente por não ter ela qualquer

interesse em prejudicar pessoa inocente.

"São elementos suficientes à condenação por crime de roubo o reconhecimento pessoal por parte da vítima e a prisão em flagrante do acusado, na posse da 'res furtiva', sendo certo que, quem é apanhado em pleno 'iter criminis', ou imediata e consequentemente a ele, não tem como justificar sua situação, constituindo marco indelével de autoria a certeza visual dos acontecimentos, consubstanciada na autoria delitiva". (TACRIM Apel.1.285.437/2 Relator Luís Soares de Melo j. 03.12.2001 RJTACRIM 58/104).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664).

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O roubo restou, assim, consumado. Por tudo isto é que restou suficientemente demonstrada nos autos a materialidade do delito, a ocorrência do delito como narrado na denúncia e a sua autoria pelo réu; inexistindo qualquer circunstâncias de exclua a ilicitude ou a culpabilidade.

De rigor, portanto, a condenação do réu.

Passo a dosagem da pena.

Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é possuidor de péssimos antecedentes criminais) de forma que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 39/51 (Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0024832-87.2015.8.26.0482 (0001011-49.2018.8.26.0482) Situação: Extinto. 27/04/2016 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, III, IV do(a) CP; Reclusão: dois anos e quatro meses; Regime: Fechado; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 288,93;) 19/07/2016 Recurso Interposto (APELAÇÃO RÉU) 25/10/2016 Processo de Execução Iniciado (Processo atual: 0005435-24.2016.8.26.0509) 01/08/2017 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 155 § 4º, III, IV do(a) CP; Reclusão: dois anos e quatro meses; Regime: Fechado; Multa de 11 dias. Valor da multa R\$ 288,93; 22/09/2017 Recurso Interposto (recurso especial) 19/03/2018 Pena Julgada Extinta (DEECRIM 5 RAJ) 01/02/2019 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 155 § 4º, III, IV do(a) CP; Reclusão: dois anos; Regime: Semiaberto; Multa de 10 dias. Valor da multa R\$ 262,67;) 07/03/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar).

Na dosagem da pena, levo em consideração os maus antecedentes do réu, fixando a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no valor mínimo legal.

Na segunda etapa, pela agravante da reincidência específica (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000443-21.2018.8.26.0583 (0001119-54.2019.8.26.0996) Situação: Extinto. 13/11/2018 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, II, Parte A, I (cinco vezes) c/c Art. 14, II

c/c Art. 70 "caput" todos do(a) CP c/c Art. 244-B "caput" do(a) ECA; Reclusão: sete anos, quatro meses e vinte e cinco dias; Regime: Fechado; Multa de 50 dias. Valor da multa R\$ 1.590,00;) 17/12/2018 Recurso Interposto (pelo RÉU) 12/08/2019 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 157 § 2º, II, Parte A, I (cinco vezes) do(a) CP, 244-B "caput" do(a) ECA c/c Art. 14, II do(a) CP; Reclusão: seis anos e oito meses; Regime: Fechado; Multa de 50 dias. Valor da multa R\$ 1.590,00;) 03/09/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Reformada/Condenação) 04/09/2019 Processo de Execução Iniciado (Processo atual: 0004760-56.2019.8.26.0509)) contida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

E, ausentes outras causas de aumento e de diminuição que possam modificar a pena torno definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Impossível a substituição da pena corporal acima fixada por pena restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena por ser o réu reincidente por crime contra o patrimônio e possuidor de maus antecedentes.

Ante a qualificada de reclusão da pena corporal e a condição de reincidente do réu, iniciará o cumprimento da pena corporal no regime fechado.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu DIEGO DEOCLECIANO DE OLIVEIRA, RG: 48882941, nascido em 06/11/1992, natural de Presidente Prudente - SP, filho de Pedro Luciano dos Santos Oliveira e Rosângela Deocleciano de Oliveira, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 157, "caput", do Código Penal.

Ainda presentes os motivos da decretação da prisão preventiva do réu na audiência de custódia e por ter ele respondido a todo o processo recolhido, agora, imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que o réu se encontrar.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA